Năm 2002, vợ chồng bà Hoa mua được đất để làm nhà mới. bà Hoa đến gặp bà Tuyết xin chữ ký của bà Tuyết để bán căn hộ 101, tầng 1, nhà G, Tập thể Thanh Xuân, Hà Nội nhưng bà Tuyết không đồng ý. Bà Tuyết yêu cầu bà Hoa trả lại nhà.

Bà Hoa trình bày:

Bà Tuyết đã chuyển nhượng căn hộ số 101, tầng 1, nhà G, Tập thể Thanh Xuân, Hà Nội cho bà với giá 03 cây vàng, bà đã thanh toán hết số vàng đó cho bà Tuyết. Vì quan hệ gia đình nên việc mua bán này không được lập thành văn bản nhưng có người làm chứng là anh H, cảnh sát khu vực nơi bà cư trú và Lê Văn là em ruột của ông Thiệp và bà. Sau khi nhận đủ 03 cây vàng, bà Tuyết đã giao giấy tờ nhà gốc cho bà.

Từ năm 1999 cho đến nay, bà thực hiện mọi nghĩa vụ nộp thuế nhà, đất. Tháng 9/2004, bà Tuyết chết. Tháng 12/2004 Công ty quanrlys nhà quận Thanh Xuân gọi bà lên hỏi lý do tại sao bà lại ở tại căn hộ 1010 nhà G, tập thể X, Thanh Xuân, Hà Nội, bà đã trình bày và nộp Quyết định phân nhà số 369?QĐ ngày 04/12/1996 của UBND Thành phố.

Bà Tuyết hơn ba năm đòi lại căn nhà của mình nhưng bà Hoa không trả. Tháng 9/2004, bà Tuyết ốm và chết, không để lại di chúc. Chị Thu và chị Thanh (con gái bà Tuyết) đã đến nhờ luật sư khởi kiện về việc đòi lại nhà.

Vợ chồng, bà Hoa nhờ Văn phòng luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông bà. Là luật sư được cử tham gia, anh (chị) hãy cho biết:

1. Từ lời khai của các đương sự, anh/chị hãy xác định các tình tiết cần làm rõ để có khả năng bảo vệ quyền lợi cho bà Hoa. Anh/chị đánh giá các chứng cứ mà các bên đưa.
2. Anh/chị được phân công bảo vệ quyền lợi cho Bà Hoa tại Tòa án thì anh/chị sẽ phải làm gì để bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của bà?
3. Trong khi tham gia giải quyết vụ kiện, anh/chị được biết một luật sư khác là anh vợ/chồng của mình bảo vệ quyền lợi cho chị Thu, chị Thanh. Trong trường hợp này, anh/chị phải xử sự như thế nào?Tại sao?

Câu 2. (Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây)

Bài A.

Khoảng 18 giờ ngày 15/6/2008, Dương Quốc Trung sinh ngày 14/11/1992, cứ taij xã V, huyện B, tỉnh H ngồi uống rượu cùng Trần Văn, sinh ngày 05/6/1988, Nguyễn T, sinh ngày 20/12/1993 (Văn, T đều cư trú tại xã V, huyện B, tỉnh H).